

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3315/2547

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี
นางสมหมายหรือพื้ง พักสั้งซ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
มาตรา 10

ทหารกองประจำการไม่ใช่ทหารประจำการ ไม่ใช่ข้าราชการทหารและไม่ได้เป็น
ข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหารฯ จำเลยที่ 2 เป็นทหารกองประจำการ
จึงไม่เป็นข้าราชการอันจะต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับ
ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ มาตรา 10

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา
4, 7, 8, 15, 66, 102 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 10 ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง กระดาษ
และถุงพลาสติกของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่) จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 ปี ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 10 จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 24 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 12 ปี ริมของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 เป็นข้าราชการอันจะต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 10 หรือไม่ เห็นว่า "ข้าราชการ" หมายถึง บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน ข้าราชการทหารจึงเป็นข้าราชการด้วย อย่างไรก็ตาม การเป็นข้าราชการทหารต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 และพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 เท่านั้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 มาตรา 4 บัญญัติว่า "ข้าราชการทหาร" หมายความว่า ทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตำแหน่งอัตราทหาร ส่วนคำว่า "ทหารประจำการ" พระราชบัญญัติรับราชการทหาร

พ.ศ.2497 มาตรา 4 (8) ให้หมายความว่า ทหารซึ่งรับราชการตามที่กระทรวง
กลาโหมกำหนดซึ่งไม่ใช่ทหารกองประจำการ โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ทหาร พ.ศ.2521 มาตรา 4 ให้ความหมาย "ทหารกองประจำการ" ว่าทหารกองประจำ
การตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.2497 มาตรา 4 (3) "ทหารกองประจำการ" หมายความว่า ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกอง
ประจำการ และได้รับราชการในกองประจำการจนกว่าจะได้ปลด ฉะนั้น ทหารกอง
ประจำการจึงไม่ใช่ทหารประจำการ ไม่ใช่ข้าราชการทหารและไม่ได้เป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
พ.ศ.2521 จำเลยที่ 2 เป็นทหารกองประจำการจึงไม่เป็นข้าราชการที่ศาลชั้นต้นจะ
ลงโทษจำเลยที่ 2 เป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดฐานจำหน่ายยา
เสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 10 ได้ การที่ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่)
มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ เมื่อกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวกำหนดอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำไม่
ถึง 5 ปี และจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นจึงพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง
สองได้โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 วินิจฉัย
เกี่ยวกับความผิดของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 เป็นข้าราชการทหารกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับ
ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบ
ปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 10 ประกอบพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่) ซึ่งมีระวาง
โทษจำคุกตั้งแต่ 12 ปี ถึง 45 ปี แต่โจทก์มิได้สืบพยานประกอบคำให้การรับสารภาพ

ของจำเลยที่ 2 ให้เห็นว่า จำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดจริง จึงยกฟ้องโจทก์สำหรับ
จำเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า คำขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 เป็นสามเท่าสำหรับความผิดฐาน
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 10 ให้ยก คงลงโทษจำเลยที่ 2
สำหรับความผิดฐานดังกล่าว จำคุก 8 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 7

(สดศรี สัตยธรรม-จำรูญ แสนภักดี-สุมิตร สุภาดุลย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>